

1014950-03.2021.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 1ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... petição, e que foi vítima de crime de furto. Notícia que acionou a Polícia Militar e que lhe foi orientado que deveria registrar boletim de ocorrência eletrônico, sem necessidade de comparecimento à Delegacia de Polícia, por conta das restrições à circulação de pessoas em decorrência da decretação da pandemia. Passados dez meses, ao buscar acesso à "certidão de veículo roubado não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

1ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80 - 5º andar, São Paulo-SP - cep 01501-908

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1014950-03.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1014950-03.2021.8.26.0053

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Regina de Fatima Fajan Pereira

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA

Vistos.

REGINA DE FÁTIMA FAJAN PEREIRA ajuíza ação cível contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, feito que segue o rito comum.

Alega, em suma, que era proprietária de veículo automotor, que segue descrita na petição, e que foi vítima de crime de furto. Notícia que acionou a Polícia Militar e que lhe foi orientado que deveria registrar boletim de ocorrência eletrônico, sem necessidade de comparecimento à Delegacia de Polícia, por conta das restrições à circulação de pessoas em decorrência da decretação da pandemia. Passados dez meses, ao buscar acesso à "certidão de veículo roubado não localizado" teve ciência de que a Administração não lançou restrição no prontuário de referido veículo, permitindo a livre circulação.

Defende que a conduta omissiva da Administração lhe causou danos materiais, fazendo jus à indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Ao final, pugnou pela condenação da ré no importe de R\$ 200.000,00, a título de danos materiais, e de R\$ 50.000,00, a título de lucros cessantes.

Devidamente citada, a ré ofereceu resposta. No mérito, defendeu sua irresponsabilidade pelo evento lesivo, já que o crime patrimonial não foi praticado por agente público, mas por terceiro alheio à Administração.

A autora manifestou-se em réplica.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Considerando a matéria tratada nos autos possui natureza exclusivamente jurídica, o feito comporta julgamento do estado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, de rigor a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora.

A questão candente levantada pela autora diz respeito a responsabilidade da ré evento lesivo que aquela fora vítima.

Primeiramente, é pacificado o entendimento de que inexistente responsabilidade estatal pelo evento lesivo quanto ele decorre previsível, mas inevitável, o que caracteriza situação de força maior.

Por mais que os poderes públicos invistam em segurança pública, a ocorrência de eventos criminosos com reflexos negativos nos patrimônios das vítimas sempre se verificarão. Assim, ainda que previsível, mostra inviável a completa erradicação do crime em nossa sociedade. Não é por outro motivo que a doutrina mais abalizada não considera presente a responsabilidade administrativa em decorrência de crime.

Não bastasse, a autora aponta a existência de omissão por parte da ré, o que afasta a pretensão do reconhecimento da responsabilidade objetiva, na forma como preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Tratando-se de responsabilidade subjetiva estadual, imprescindível a demonstração da culpa no dever de fiscalizar ou na inexistência de prestação de um serviço específico, o que não se mostra presente nos autos.

O fato da restrição à circulação não ter sido lançada em prontuário do veículo automotor furtado não torna a Administração coautora ou participe do crime patrimonial, não havendo fundamento lógico ou jurídico em se dirigir a responsabilidade pelo evento lesivo para agentes estatais.

Não há qualquer elemento de convicção, mas incipiente argumentação, no sentido de que a ausência de lançamento da restrição por crime patrimonial permitiu a livre circulação do veículo furtado, como se fosse possível apurar o destino do bem móvel subtraído.

Mesmo após o lançamento da restrição em prontuário do veículo, não se tem notícias da recuperação do bem. Portanto, não se sustenta a tentativa frustrada de se imputar ao Estado responsabilidade civil que apenas deve ser dirigida ao causador do evento lesivo, qual seja: o criminoso furtador.

A responsabilidade administrativa pela falha noticiada tem natureza funcional e deve recair sobre o servidor público causador, sem repercussão patrimonial em favor da parte autora.

Nestes termos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência experimentada, arcará(ão) o(a/s) vencido(a/s) com o pagamento integral de custas e despesas processuais, devidamente atualizado a partir do desembolso pelo vencedor (a/s), bem como honorários advocatícios do(s) patrono(s) do(a/s) vencedor (a/s), os quais fixo em 10%, sobre o proveito econômico obtido na sentença (o que engloba eventual condenação) - ou, inexistindo este, sobre o valor da causa atualizado -, que não superar 200 salários mínimos (artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC), bem como, no que lhe exceder, os percentuais mínimos previstos em cada um dos incisos subsequentes eventualmente aplicáveis (artigo 85, § 3º, incisos II, III, IV e V, do CPC), conforme determina o mesmo artigo 85, em seu parágrafo 5º.

Com efeito, nenhuma dúvida há quanto à incidência dos 10%, nos termos supra referidos, por se tratar do mínimo legal. Conforme estabelece o § 4º, inciso I, do artigo 85, a definição de outros percentuais que ainda incidirão sobre o valor do proveito econômico obtido somente ocorrerá quando da apuração do valor exequendo, por ocasião da apresentação da memória de cálculo na fase de cumprimento de sentença.

Não obstante, nenhum impedimento há em fixar-se, desde logo, independentemente de quantos percentuais serão efetivamente aplicáveis - definição esta diretamente dependente de liquidação do valor total da condenação ou da atualização monetária do valor da causa -, a gradação deste(s), uma vez que ela é feita com base nos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a saber, grau de zelo, lugar da prestação dos serviços, trabalho realizado, dentre outros, não guardando qualquer relação direta com o crédito final apurado pelo(a/s) autor(a/es).

E, no caso em exame, não vislumbro qualquer circunstância especial capaz de justificar a fixação dos honorários acima do mínimo legal previsto, na medida em que a ação tramitou normalmente, sem intercorrências, não demandando maiores esforços do que aqueles despendidos para qualquer espécie de ação judicial, razão pela qual o arbitramento no menor percentual legal revela-se adequado.

Fica ratificada a concessão da gratuidade processual à parte autora, concedida em sede de recurso de agravo de instrumento.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA